

Spesialmerknader til bestemmelsene i arealdelen

UTKAST

Merknadene vil inngå i den endelige planbeskrivelsen. Dette er et foreløpig utkast som skal konkretiseres frem til førstegangsbehandling.

Innhold

GENERELLE BESTEMMELSER.....	4
1 Eldre arealplaner som ved kommunestyrets vedtak skal gjelde uendret	4
1.1 Vedtatte kommunedelplaner som skal gjelde uendret.....	4
1.2 Vedtatte reguleringsplaner som skal gjelde uendret	4
2 Krav om reguleringsplan	5
2.1 Krav om reguleringsplan for tiltak i områder avsatt til bolig- og fritidsformål	5
2.2 Krav om reguleringsplan for skogsbilveier i områder avsatt til LNFR-formål	5
2.3 Opprettelse av ny grunneiendom.....	6
3 Rekkefølgekrav	6
3.1 Sosial infrastruktur.....	6
3.2 Teknisk infrastruktur og grønnstruktur:	6
3.3 Transportkapasitet.....	7
3.4 Utbyggingsrekkefølge Slemmestad	7
4 Krav til løsninger for overvannshåndtering, vannforsyning og avløp.....	7
4.1 Tilknytning til vann- og avløpsanlegg for fritidsbebyggelse	7
4.2 Krav til tekniske løsninger	7
5 Funksjonskrav til utbyggingsområder	8
5.1 Krav til andel grøntareal i utbyggingsområder.....	8
5.2 Krav til minste uteoppholdsareal, leke- og aktivitetsareal (MUA).....	8
5.3 Parkeringsnorm	9
6 Byggegrense mot offentlig vei og sjø	10
6.1 Byggegrense mot offentlig vei	10
6.1 Byggegrense mot sjø.....	10
7 Krav om miljøkvalitet, natur, estetikk og landskapstilpasning	11
7.1 Lysforurensning.....	11
7.2 Støy- og luftforurensning	12

7.3 Vassdragsmiljø og flomveier	12
7.4 Tilpasning av bygg til terreng og landskap	13
7.5 Arkitektonisk kvalitet, stedlig tilpasning og utforming	13
8 Bevaring av kulturminner og kulturmiljø	13
8.1 Bebyggelse og anlegg med høy verneverdi	13
8.2 Kulturminne som sekundær boenhet	14
8.3 Solcelleanlegg på kulturminner og kulturmiljø	14
9 Bestemmelser til nærmere angitte tiltak	14
9.1 Returpunkt, pakkeautomater etc.	14
9.2 Nettstasjoner	14
9.3 Kabler og ledningsanlegg	14
9.4 Brygger som er unntatt byggegrense mot sjø	14
10 Bestemmelser om forhold som skal avklares i reguleringsplan	15
10.1	16
10.2	16
10.3	17
10.4	17
BESTEMMELSER TIL AREALFORMÅL	18
11 Generelle bestemmelser til boligområder med frittliggende småhusbebyggelse (bestemmelsesområde #GB)	18
11.1 Grad av utnyttelse	18
11.2 Høyde	18
11.3 Boenheter	18
11.4 Fradeling av boligtomt	19
11.5 Terrengendringer utenfor byggverkets fotavtrykk	19
12 Spesielle bestemmelser til småhusbebyggelse innenfor bestemmelsesområdene: Boligområder med spesielle kvaliteter (SB) og Boligområder i 100-metersbeltet langs sjø (B100)	19
12.1 Boligområder med spesielle kvaliteter (bestemmelsesområde # SB)	19
12.2 Boligområder innenfor 100-metersbeltet langs sjø (bestemmelseområde #x)	20
13 Bestemmelser til fritidsbebyggelse	21
13.1 Fritidsbebyggelse utenfor 100-metersbeltet langs sjø	21
13.2 Fritidsbebyggelse beliggende i 100-metersbeltet, utenfor byggegrense mot sjø	21
14 Næringsformål	21
14.1 Næringsformål NA1	22
14.2 Næringsformål NA2	22

14.3 Næringsformål NB1	22
14.4 Næringsformål NB2	22
14.5 Næringsformål NC	22
14.6 Næringsformål ND	22
14.7 Næringsformål NE	23
15 Andre arealformål under bebyggelse og anlegg	23
15.1 Bebyggelse og anlegg (BA)	23
15.2 Sentrumsformål	24
15.4 Idrettsformål	24
15.5 Råstoffutvinning	24
15.6 Andre typer anlegg	24
16 Bestemmelser til grønnstruktur	25
16.1 Grønnstruktur, friområder og blå/grønnstruktur	25
17 Bestemmelser til Landbruks-, natur og friluftsmål	25
17.1 Fellesbestemmelser i LNFR-områder	25
17.2 LNFR-spredd bolig og fritidsbebyggelse	26
18 Bestemmelser til bruk og vern av sjø og vassdrag, med tilhørende strandsone	26
18.1 Småbåthavn	26
18.2 Farled (hoved- og biled)	26
18.3 Friluftsområde i sjø	26
18.4 Akvakulturområde	26
18.5 Drikkevann	27
BESTEMMELSER TIL HENSYNSSONER	27
19 Hensynssoner landskap, naturmiljø og kulturmiljø	27
19.1 Hensynssone bevaring naturmiljø, H560	27
19.2 Hensynssone bevaring kulturmiljø, H570	27
20 Hensynssoner fare og sikring	27
20.1 Sikringssone, nedslagsfelt drikkevann, H110	27
20.2 Sikringssone tiltak under terrengnivå, H190_1	28
20.3 Faresone høyspentanlegg (inkludert høyspentkabler), H370	28
20.4 Faresone brann- og eksplosjon, H350	29
20.5 Faresone skytebane H360	30
20.6 Faresone flom, H320	30
20.7 Faresone ras og skred (kvikkleire), H310	30
21 Hensynssone infrastruktur – flomveier	30
22 Hensynssone felles planlegging, omdanning	30

22.1 Hensynssone med krav om felles planlegging HXX.....	30
23. Båndleggingssoner	30
23.1 Båndlegging areal etter lov om kulturminner, H740	30
23.2 Båndlegging etter naturvernlovgivningen (naturmangfoldloven/naturvernloven), HXX.....	30
23.4 Båndlagt areal etter Energiloven, H740	30
24 Reguleringsplaner skal gjelde uendret	30
25 Bestemmelsesområder	30

GENERELLE BESTEMMELSER

1 Eldre arealplaner som ved kommunestyrets vedtak skal gjelde uendret

1.1 Vedtatte kommunedelplaner som skal gjelde uendret

Utgangspunktet etter plan- og bygningsloven § 1-5 er at ny plan går foran eldre plan ved motstrid, med mindre noe "annet er bestemt".

Hensikten med bestemmelsen i 1.1 er å sikre at vedtatte kommunedelplaner, som Asker kommune ønsker å videreføre, ikke viker for nye bestemmelser i kommuneplanens arealdel ved eventuell motstrid. Dette er hjemlet i pbl. § 1-5 andre ledd.

1.2 Vedtatte reguleringsplaner som skal gjelde uendret

Hensikten med bestemmelsen i 1.2 er å sikre at vedtatte reguleringsplaner som Asker kommune ønsker å videreføre, ikke viker for nye bestemmelser i kommuneplanens arealdel ved eventuell motstrid. Reguleringsplanene videreføres på denne måten uendret.

Kommunen har gjort en vurdering av disse planene, og slått fast at planene fungerer godt som styringsgrunnlag fremover.

Planer som videreføres uendret:

Opplistingen i pkt. 1.2 tar for seg reguleringsplaner med god styringsverdi, og som angir høyere utnyttelsesgrad og høyder for ulike typer av småhusbebyggelse enn kommuneplanens arealdel, eller planer som er sammensatt av GB og SB områder eller som har en høy styringsverdi for ønsket utvikling. Planer som videreføres i sin helhet, følger av vedlegg X til kommuneplanens arealdel – og vises som hensynssone i plankartet.

I området hvor reguleringsplanene ikke er videreført i sin helhet etter bestemmelsen i 1.2 vil bestemmelsene i kommuneplanens arealdel gå foran bestemmelser i reguleringsplanen ved eventuell motstrid.

Bestemmelsen i 1.2 sikrer at vedtatte reguleringsplaner som Asker kommune ønsker å videreføre, ikke viker for nye bestemmelser i kommuneplanens arealdel ved eventuell motstrid.

2 Krav om reguleringsplan

Hensikten med bestemmelsen er å ta utgangspunkt i lovens krav, og bidra til forutsigbarhet for hva som krever regulering. Tiltak som blant annet er store i omfang, har høy kompleksitet, krever avklaringer eller som gir virkninger på for eksempel økt trafikk og hensyn til klima og natur vil reguleringsplan likevel kreves ut fra en helhetsvurdering.

Tiltak som normalt ikke krever reguleringsplan:

- Mindre tiltak (iht. PBL og byggesaksforskrift) på eksisterende boligbebyggelse i tråd med kommuneplanen, plan- og bygningslovens generelle bestemmelser og områdets karakter
- Deling og tiltak for å sikre og videreutvikle friområdene og grønnstrukturen, og der forholdet til automatisk fredede kulturminner er avklart
- Private/offentlig godkjente renseløsninger
- Rivning og gjenoppbygging av bygninger som ikke er registrert som kulturminner/del av kulturmiljøer jf. Temakart for kulturminner og kulturmiljø
- Mindre tiltak innenfor idrettsanlegg (pbl. § 11-10, pkt. 1 og 2) knyttet til den totale bruken av idrettsanlegget, for eksempel nærmiljøanlegg som ballbinger og sandvolleyballbaner, redskapsboder, mindre klubb/servicefunksjoner som tillegg til eksisterende bygningsmasse, bytte av underlag på aktivitetsflater og turveger kan tillates uten reguleringsplan.

2.1 Krav om reguleringsplan for tiltak i områder avsatt til bolig- og fritidsformål

Hensikten med bestemmelsen er å utvide den lovsatte planplikten som følger av plan- og bygningsloven § 12-1 tredje ledd. Plikten til å regulere (jf. pbl. § 12-1 tredje ledd) gjelder uavhengig av om det er plankrav i kommuneplanen, og det kan være overlapp mellom disse.

Punkt 2.1 gjelder for:

Områder som er avsatt til bolig og fritidsbebyggelse i kommuneplanens arealdel, men som ikke er regulert. Intensjonen bak den plansatte planplikten er at det ikke skal skje ytterligere utvikling i disse områdene før det foreligger en reguleringsplan. Hensynet til forsvarlig utnyttelse og arealbruk krever at områdene får regulert inn nødvendig infrastruktur og at det stilles krav til løsninger og utforming av teknisk og sosial infrastruktur.

Med nødvendig teknisk infrastruktur menes at følgende er etablert for området: teknisk anlegg for vann og avløp, adkomstveg, renovasjon, nødvendig vei til flere boliger må være sikret gjennom eget gnr/Bnr sameie og nødvendig snuplass må være sikret.

Når flere enkelttomter gjenstår i et uregulert område må disse i tillegg vurderes opp mot forhold som sosial infrastruktur og uteoppholdsarealer.

2.2 Krav om reguleringsplan for skogsbilveier i områder avsatt til LNFR-formål

Hensikten med bestemmelsen er å regulere etableringen av nye skogsbilveier for å redusere terrenginngrep i skog eller skogmark.

Etablering av skogsbilveier som utgjør et større bygge- eller anleggstiltak eller som kan få vesentlige virkninger for miljø og samfunn krever reguleringsplan etter plan- og bygningsloven § 12-1 tredje ledd. Kommunen har en selvstendig plikt til å ta stilling til om bygging av skogbilsveien krever reguleringsplan etter loven plankrav.

Bestemmelsen i 2.2 fastsetter et planbestemt krav om reguleringsplan som gjelder uavhengig av om lovens plankrav gjelder. For skogsbilveier som utgjør terrenginngrep på mer enn 2 dekar eller samlet veilengde på mer enn 2 km kreves det alltid reguleringsplan før bygging kan skje. Formålet med bestemmelsen er å sikre utredning, medvirkning og politisk involvering i saker som antas å være av stor betydning for Askers befolkning, herunder friluftsliv, natur- og næringsinteresser. Formålet med bestemmelsen er videre å sikre at landbruksveier som etter en konkret vurdering faller utenfor lovens plankrav fanges opp av det plansatte kravet. Det er likevel viktig å understreke at lovens plankrav også kan slå inn for landbruksveitiltak som ligger under de tersklene det plansatte kravet opererer med. Søknad om bygging av landbruksveier må alltid underlegges en konkret vurdering. Først må det gjøres en vurdering av den lovsatte plikten, deretter må det gjøres en vurdering av den plansatte plikten.

Bestemmelsen gjelder for bil- og traktorveier i LNFR- områder som etableres i skog og på skogsmark og hvor hovedformålet er skogbruksvirksomhet, og som behandles etter landbruksveiforskriften. Det forventes at det ikke gis tillatelse til bygging av nye landbruksveier, eller utvidelse av eksisterende veier før kommunen har tatt stilling til planspørsmålet.

2.3 Opprettelse av ny grunneiendom

Hensikten med bestemmelsen er å innføre plankrav for fradeling av tomt til ny bolig-, fritids-, eller næringsbebyggelse også når slik fradeling ville vært unntatt fra plankravet etter pbl. § 12-1 og bestemmelse 2. Bestemmelsen gjelder ikke arealoverføring som ikke legger til rette for nyetablering/ny utbygging.

3 Rekkefølgekrav

3.1 Sosial infrastruktur

Hensikten med bestemmelsen er å sikre at nødvendig sosial infrastruktur er sikret opparbeidet før det kan gis rammetillatelse til nye utbygginger/utbyggingsområder.

Det forutsettes av kravene til infrastrukturtiltak avklares og defineres i den enkelte reguleringsplan eller byggetillatelse. Infrastruktur skal etableres eller sikres opparbeidet i henhold til kommunens normer.

3.2 Teknisk infrastruktur og grønnstruktur:

Hensikten med bestemmelsen er å sikre at nødvendig teknisk infrastruktur og grønnstruktur etableres i takt med utbyggingen, og at nye bolig- og næringsområder får forsvarlige og helhetlige omgivelser fra oppstart og ved innflytting. Tidlig avklaring av teknisk infrastruktur er avgjørende for å sikre gjennomførbarhet, kapasitet og koordinering mellom ulike tiltak og aktører. Dette gjelder særlig vannforsyning, avløp, renovasjon, trafikksikkerhet og overordnet

gang- og sykkelinfrastruktur, som danner grunnleggende forutsetninger for at området kan bygges ut på en forsvarlig måte.

Krav som knyttes til igangsettingstillatelse gjelder forhold som må være avklart, godkjent eller sikret før utbygging starter. Formålet er å unngå at sentral teknisk og sosial infrastruktur utsettes til senere faser, og å sikre at utbyggingen skjer i tråd med planens overordnede struktur og forutsetninger. Dette er også viktig for å sikre forutsigbarhet i gjennomføringen og redusere risikoen for midlertidige eller mangelfulle løsninger underveis i utbyggingen.

Krav som knyttes til brukstillatelse gjelder tiltak som naturlig opparbeides i slutfasen av prosjektet, eller som er direkte knyttet til brukskvalitetene i området. Dette gjelder blant annet torg, møteplasser, lekeplasser og grønnstruktur. Slike arealer vil ofte være lite hensiktsmessige å ferdigstille før anleggsarbeidene er avsluttet, både av praktiske hensyn og for å unngå skade på opparbeidede uteområder og vegetasjon under byggeperioden.

Bestemmelsen skal samlet bidra til en koordinert og helhetlig områdeutvikling, og sikre at nødvendig sosial og teknisk infrastruktur etableres i riktig fase av utbyggingen.

Det kan samtidig være behov for fleksibilitet i enkelte saker. I konkrete tilfeller kan det derfor vurderes hensiktsmessig å utsette enkelte krav til senere fase i byggesaksbehandlingen. Dette må bero på en konkret vurdering i den enkelte sak, og søker/tiltakshaver kan fremme et begrunnet forslag om slik utsettelse.

3.3 Transportkapasitet

3.4 Utbyggingsrekkefølge Slemmestad

Punkt 3.3 og 3.4 videreføres fra tidligere arealdel, og fastsetter avhengigheter /utbyggingsrekkefølge for Vetre og Slemmestad. Kommunedelplan for Slemmestad er opphevet. Planen er i all hovedsak avløst av nyere reguleringsplaner, samtidig som fastsatt utbyggingsrekkefølge av de ulike byggefeltene er implementert i kommuneplanens bestemmelser.

4 Krav til løsninger for overvannshåndtering, vannforsyning og avløp

4.1 Tilknytning til vann- og avløpsanlegg for fritidsbebyggelse

Hensikten med denne bestemmelsen er å sikre at kravene i §§ 27-1 og 27-2 også gjøres gjeldende for fritidsbebyggelse og er viktig for å sikre gode og forsvarlige løsninger også for fritidsbebyggelse.

4.2 Krav til tekniske løsninger

Hensikten med bestemmelsen skal sikre at teknisk infrastruktur planlegges og gjennomføres i tråd med dagens krav til sikkerhet, funksjonalitet og gjennomførbarhet. Mange eldre reguleringsplaner mangler tilstrekkelig detaljering av tekniske løsninger, eller bygger på

standarder som ikke samsvarer med dagens krav til blant annet trafikkssikkerhet, renovasjon, fremkommelighet, overvannshåndtering og VA-anlegg.

Særlig gjelder dette eldre veier og adkomster som ikke er opparbeidet i tråd med reguleringsplanens forutsetninger, eller som har utilstrekkelig bredde og standard sett opp mot dagens behov. Bestemmelsen skal bidra til at tiltak innenfor eldre planområder opparbeides med en forsvarlig teknisk standard.

For reguleringsplaner vedtatt før 01.07.2009 skal derfor kommunens tekniske normer legges til grunn ved planlegging og gjennomføring av tiltak. For reguleringsplaner vedtatt fra og med 01.07.2009 går reguleringsplanens bestemmelser foran kommunale normer ved eventuell motstrid.

Krav om stedstilpasning skal samtidig sikre at tekniske løsninger tilpasses områdets karakter, terreng og eksisterende bebyggelsesstruktur, og at løsningene er samfunnsøkonomisk forsvarlige.

5 Funksjonskrav til utbyggingsområder

5.1 Krav til andel grøntareal i utbyggingsområder

Hensikten med bestemmelsen er å sikre at byggetomter opprettholder en tilstrekkelig andel grønne og permeable arealer. Formålet er å ivareta grønne kvaliteter, overvannshåndtering, naturmangfold og gode bomiljøer. Blågrønn faktor skal dokumenteres og følges opp i plan- og byggesaker.

Følgende verdier og vektingsfaktorer legges til grunn ved beregning av blågrønn faktor. Det stilles krav om minimum blågrønn faktor på 0,7 innenfor prioriterte vekstområder og minimum 0,8 utenfor prioriterte vekstområder.

5.2 Krav til minste uteoppholdsareal, leke- og aktivitetsareal (MUA)

Hensikten med bestemmelsen er å sikre tilstrekkelig uteoppholdsareal egnet for lek, opphold, rekreasjon og variert aktivitet for aktuelle alders- og brukergrupper. Det skal i reguleringsplanen tas stilling til hvilken møblering og hvilke leke- og aktivitetsselementer som er egnet for de enkelte leke- og rekreasjonsområdene.

Uteoppholdsareal, leke- og aktivitetsareal skal bestå av naturelementer og vegetasjon, ha gode lokalklimatiske forhold og gi tilgang til både sol og skygge.

Innenfor sentrumsområder og prioriterte vekstområder kan krav til minste uteoppholdsareal vurderes i en helhetlig sammenheng med nærliggende offentlig tilgjengelige utearealer som tilfører området kvaliteter for lek, opphold, aktivitet og rekreasjon. En reduksjon av krav til uteoppholdsareal på egen tomt forutsetter at offentlige arealer har trygg og god tilgjengelighet, er egnet for de aktuelle brukergruppene, og er sikret og opparbeidet gjennom plan. Hvordan slike arealer inngår i den samlede vurderingen av uteoppholdsareal skal avklares og dokumenteres særskilt i reguleringsplanen.

Tabellen som ligger til bestemmelsen, differensierer kravene i ulike områder. Krav til MUA med grunnlag i planens pkt. 5 kan ikke gjøres gjeldende for byggesaker etter planer som er videreført uendret jf. pkt. 1.2.

5.2.1 Fellesbestemmelser for minste uteoppholdsareal (MUA)

Hensikten med bestemmelsen er å sikre at det i alle nye reguleringssaker, og i byggesaker hvor ikke tidligere reguleringsplaner er videreført uendret, blir avsatt tilstrekkelig uteoppholdsareal med nødvendige kvaliteter.

5.2.2 Fellesbestemmelser for minste uteoppholdsareal lekeareal (MUA)

Hensikten med bestemmelsen er å sikre at det i alle nye reguleringssaker, og i byggesaker hvor ikke tidligere reguleringsplaner er videreført uendret, blir avsatt tilstrekkelig uteoppholdsareal til lek, med nødvendige kvaliteter.

Tabellen som ligger til bestemmelsen, differensierer kravene i ulike områder. Nærlekeplasser skal ha kort avstand til, og være synlige fra, boligene og være tilrettelagt for de minste barna. Strøkslekeplasser skal være tilrettelagt for større barn i skolealder, i tillegg til mindre barn og opphold for voksne. Disse dekker behovet i et større område enn nærlekeplassene, og kan reguleres til nærmiljøanlegg dersom det er å anse som et slikt. Aktivitetsareal skal dekke behovene i et større område enn strøkslekeplasser, og for både små og store barn, og voksne. Aktivitetsarealer kan samlokaliseres med skoler, idrettsanlegg, friområder eller lignende. Ved regulering bør aktivitetsareal reguleres som arealformål nærmiljøanlegg (Idrett).

Grunnprinsipper for utformingen av lekeareal (MUA):

- Hovedmålgruppen skal være styrende for hvilke funksjoner som gis prioritet ved valg av utstyr, innredning og løsninger. Utforming skal stimulere allsidig lek, utforskning og motorisk utvikling, og oppmuntre til fysisk aktivitet året rundt.
- Det skal være sitteplasser for voksne som en del av lekearealene.
- Utearealer til aking og skilek må ha god belysning og tilstrekkelig sikkerhetstiltak inkludert nok areal for oppbremsing uten fare for kollisjoner ved veganlegg, trær eller andre konstruksjoner.
- Belegget som velges for leke- og aktivitetsarealer bør være variert og primært bestå av naturlige materialer.
- Naturlig og variert terreng og vegetasjon i lekearealene kan redusere behovet for kunstige lekeinstallasjoner, så lenge funksjonskravene oppfylles. Deler av lekearealet skal være beplantet med busker og trær. Der hvor eksisterende vegetasjon ble fjernet, må det etableres ny, og stedegen vegetasjon skal benyttes.
- Lekeplasser skal være tilgjengelig for alle og deler av arealet skal være universelt utformet. Det skal være mulig for barn med funksjonsnedsettelse å komme bort til (noen) lekeapparater og leke sammen med andre barn.

5.3 Parkeringsnorm

Hensikten med bestemmelsen er å sikre at planinitiativ/planforslag forholder seg til kommunens parkeringsnorm. Dette skaper forutsigbarhet for utbyggere og gjør det mulig for kommunen og likebehandle forslagsstillere. Når det kommer til søknad om tiltak gjør bestemmelsen det mulig å rette opp i mangler ved gamle reguleringsplaner, og gi generelle

bestemmelser som garasje og biloppstillingsplasser i reguleringsplaner som mangler slike bestemmelser. I planer som er videreført uendret vil denne bestemmelsen ikke gjelde.

Innenfor senterstruktur og sentrumsformål legges det til grunn en restriktiv parkeringsnorm for beboere og arbeidsplasser, kombinert med en mindre restriktiv parkeringsnorm for handlende og brukere av service- og kulturtilbud. Dette skal bidra til å stimulere til økt handel og aktivitet i tettstedene, samtidig som bilbruk begrenses der det er alternative transportmuligheter.

For blokkbebyggelse bør parkering planlegges samlet i parkeringsanlegg under bakken, med adkomst fra randsonen av boligområdet. Boligområdene skal i størst mulig grad være bilfrie, men samtidig tilgjengelige for nyttetransport og utrykningskjøretøy. Parkeringsanlegg for bil og sykkel skal lokaliseres slik at det er enkelt å velge gange, sykkel og kollektivtransport i hverdagen.

6 Byggegrense mot offentlig vei og sjø

6.1 Byggegrense mot offentlig vei

Ved regulering:

- a. Mot kommunal vei skal byggegrense være minimum 4 meter fra regulert eller eksisterende veiformål.
- b. Mot fylkesvei skal byggegrense utenfor sentrumsformål være minimum 15 meter fra regulert eller eksisterende veiformål.

6.1 Byggegrense mot sjø

Hensikten med bestemmelsen er å forhindre nedbygging og privatisering av strandsonen samtidig som kommunen åpner for tiltak som er samfunnsnyttige eller som i liten grad medfører nedbygging eller privatisering.

Plan og bygningslovens byggeforbud i strandsonen (pbl. § 1-8) gjelder ikke der det er satt annen byggegrense i plan. Kommuneplanen har byggegrense langs hele kysten som fremgår av arealplankartet. Nærmere sjø enn byggegrensen vil det kun være mulig å gjøre tiltak som er omfattet av unntakene i 6.2 bokstav a til i. Forbudet og unntakene i 6.2 gjelder både søknadspliktige og ikke søknadspliktige tiltak.

- a. Hensikten bak unntaket i punkt a. er at det skal være mulig å tilrettelegge arealer i strandsonen som er til allmenn ferdsel og bruk. Unntaket vil ikke omfatte for eksempel tiltak på privat eiendom som ikke er tilknyttet kyststi eller tursti som brukes av allmennheten.
- b. Hensikten bak unntaket i punkt b. er at det skal være mulig med påfyll av sand på offentlig sandstrand. Sand skylles ut i sjøen, og det vil med jevne mellomrom være behov for etterfylling for å opprettholde kvaliteten og bruken av området. Unntaket gjelder eksisterende sandstrender som er i offentlig eie og benyttes av allmenheten. Påfyllingen skal kun skje på land, og sanden skal komme fra kjente og kvalitetssikrede kilder. Omfanget av etterfylling skal begrenses til det som anses nødvendig for vedlikehold av stranden.

- c. Hensikten bak unntakene i punkt c. og d. er å ikke forby brygge eller småbåthavn som er regulert og oppfyller vilkårene i bestemmelse xx
- e. Hensikten bak unntaket i punkt e. er å muliggjøre tiltak på tidligere godkjent brygge, forutsatt at vilkårene i xxer oppfylt.
- f. Hensikten bak unntaket i punkt f. er å legge til rette for etablering og vedlikehold av nødvendige navigasjonsinnretninger.
- g. Hensikten bak unntaket i punkt g. er å muliggjøre etablering av offentlige vann og avløpsanlegg også i strandsonen. Vann- og avløpsanlegget kan være søknadspliktig, men det forutsettes at det ikke må gjøres vesentlige terrengendringer i forbindelse med tiltaket.
- h. Hensikten bak unntaket i punkt h. er å åpne for tiltak i og på eksisterende bygninger i strandsonen som ellers ville være omfattet av byggeforbudet. Unntaket omfatter både søknadspliktige og ikke søknadspliktige tiltak. Det forutsettes at tiltaket skjer i eller på eksisterende bygg, og at tiltaket ikke medfører en endring eller utvidelse av bruken av bygget. Det vil f.eks. være mulig å bruksendre fra bod (tilleggsdel) til soverom (hoveddel) i en eksisterende hytte, men ikke å bruksendre uthus/utebod til soveanneks. Installering av bad eller kjøkken vil lett kunne medføre en utvidet bruk, og vil i mange tilfeller ikke falle inn under unntaket. Rehabilitering og utskifting av eksisterende skorstein og piperør på lovlig oppført bebyggelse tillates dersom tiltaket ikke medfører økt volum eller endret plassering.
- i. Hensikten bak unntaket i punkt i. er å gjøre det mulig å oppføre tilbygg i strandsonen der det er nødvendig for å få inn sanitæranlegg i eksisterende bygg. Alle vilkårene punkt 1 til 4 må være oppfylt.
- Bestemmelsen er ment som en snever unntaksbestemmelse for å kunne etablere nødvendige sanitæranlegg i eksisterende boligbebyggelse hvor dette ikke lar seg løse innenfor eksisterende bygningsmasse. Vurderingen av nødvendighet må foretas konkret i den enkelte sak.
- Det er søker/tiltakshaver som må fremme en begrunnet søknad og redegjøre for hvorfor det er nødvendig med den prosjekterte størrelsen på tilbygget. At bestemmelsen åpner for tilbygg på inntil 8 m² innebærer ikke at det automatisk anses nødvendig med et tilbygg av denne størrelsen. Tiltaket skal begrenses til det arealet som er nødvendig for å etablere sanitæranlegget på en funksjonell og forsvarlig måte. Tilbygget skal kun benyttes til sanitærfunksjoner knyttet til bad/wc. Det tillates ikke at arealet benyttes til gangareal, oppholdsrom, bod eller andre formål utover det som er nødvendig for sanitæranlegget.

Spesialmerknad til sandstrender

Med stedegen sandtype menes type sand som man naturlig ville kunne finne i området. Dette må ikke forveksles med sand som tidligere er tilført området. At det tidligere er fylt på med for eksempel skjellsand, medfører ikke at man kan fylle på med skjellsand på ny. Det må gjøres en vurdering av hva som er naturlig sandtype for området.

7 Krav om miljøkvalitet, natur, estetikk og landskapstilpasning

7.1 Lysforurensning

Hensikten med bestemmelsen er å redusere lysforurensning ved at utendørsbelysning er nedadrettet og avskjermet slik at direkte lys ikke rettes mot himmel, sjø, naboeiendom eller

offentlig vei. Plasseringen og utformingen av lysmaster og annen utendørs belysning bør være slik at blending og strølys mot omkringliggende bebyggelse og naturområder begrenses.

Videre er hensikten at belysning av fasader, terreng, vegetasjon og uteoppholdsarealer skal være behovsstyrt, for eksempel med tidsur, sensor eller tilsvarende løsning som begrenser driftstid utenom faktisk bruk. Fastmontert utendørs belysning bør ha varm fargetemperatur på maksimalt 3000 kelvin.

7.2 Støy- og luftforurensning

Hensikten med bestemmelser er å sikre at nødvendige utredninger, avveiinger og avbøtende tiltak foretas og fastsettes gjennom støyfaglig utredning. Nødvendige avbøtende tiltak mot støy skal etableres dersom støyfaglig vurdering viser at grenseverdier eller krav til støyforhold i bestemmelsene ikke oppfylles. Tiltakene skal være gjennomført før det kan gis brukstillatelse eller ferdigattest.

Støyfaglig utredning skal dokumentere at støymessige forhold er ivaretatt i henhold til retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging T-1442, og at grenseverdier i T-1442, tabell 2 tilfredsstilles.

Retningslinje T-1442 for støy i arealplanlegging gjelder også for bygge- og anleggsfasen for søknadspliktige tiltak jf. pbl. § 20-1. Der det kan forventes overskridelse av støygrensene ved bygge- og anleggsarbeid skal det utarbeides en plan for håndtering av støy i bygge- og anleggsfasen. Arbeid som overskrider støygrensene i tabell 4 i T-1442 skal ikke skje om natten.

7.3 Vassdragsmiljø og flomveier

7.3.1 Sikring av kantvegetasjon langs vassdrag

Hensikten med bestemmelsen er å ivareta naturlige vegetasjonsbelter langs vassdrag og vann av hensyn til kantvegetasjonens funksjon for biologisk mangfold. Naturlige vegetasjonsbelter langs vassdrag og vann bidrar også til å hindre avrenning og motvirke erosjon. Hvordan dette ivaretas detaljeres ved regulering.

7.3.2 Tiltak som påvirker vassdragsmiljø

Hensikten med bestemmelsen er å beskytte miljøtilstanden i vassdrag. Bestemmelsen skal sikre at åpne strekninger av elver, bekker, vann og dammer opprettholdes, og at tiltak ikke påvirker miljøtilstanden i vannforekomsten negativt.

Ved en eventuell dispensasjonsvurdering etter pbl. § 19-2, skal det foretas en vurdering av om tiltaket kan føre til en forringelse av vannforekomsters økologiske tilstand/potensial eller at miljømålet fastsatt for vannforekomsten i gjeldende regionale vannforvaltningsplan ikke nås, og eventuelt vurdere om vilkårene i vannforskriften § 12 er oppfylt for fysiske endringer i vannforekomster.

Fysiske tiltak i vassdrag krever særskilt tillatelse etter forskrift om fysiske tiltak i vassdrag. Fysiske tiltak som innebærer fjerning av kantvegetasjon kan være i strid med vannressursloven § 11, og dermed kreve disposisjon fra statsforvalteren.

7.4 Tilpasning av bygg til terreng og landskap

Hensikten med bestemmelsen er å sikre kommunen et grunnlag for å stille krav til tilpasning av bygg til terreng og landskap i reguleringssaker og i byggesaker. For reguleringssaker vil bestemmelsen gi et krav om at dette behandles og fremstilles når det fremmes planinitiativ, eller når planforslag legges ut på høring.

I byggesaker gir bestemmelsen et grunnlag for bruk av handlingsrommet i pbl. § 29-1 og 29-2.

Hensikten er at tiltak skal utformes med utgangspunkt i stedets landskap, topografi, eksisterende kvaliteter og særpreg. Terrenginngrep, masseuttak, skjæringer, fyllinger og støttemurer skal begrenses, og tiltak skal bidra til helhetlige og sammenhengende bygde omgivelser. Som hovedregel skal halvparten av tomtens eksisterende topografi og naturlig vegetasjon bevares, store avvik fra dette tillates ikke. Terrengendringer som fører til at tomten er ugjenkjennbar tillates ikke.

Med kravet om at «høydeforskjellen skal tas opp i tomten» ligger det at det er bygget som skal tilpasse seg tomten, og ikke motsatt.

7.5 Arkitektonisk kvalitet, stedlig tilpasning og utforming

Hensikten med bestemmelsen er at bebyggelse, anlegg og utearealer skal utformes i tråd med prinsippene i kommunens arkitekturstrategi.

Arkitektur Asker er kommunens arkitekturstrategi og faglige grunnlag for vurdering av arkitektonisk kvalitet, stedstilpasning og visuelle kvaliteter i planarbeid. Strategien skal brukes som dialog- og vurderingsverktøy ved utarbeidelse og behandling av reguleringsplaner og ved byggetiltak. Strategien angir hensyn som kommunen legger vekt på i planfaglige vurderinger. Bebyggelse, anlegg og utearealer skal utformes med arkitektonisk kvalitet og tilpasses stedets landskap, terreng, bebyggelsesstruktur, kulturmiljø og offentlige rom.

Hensikten er videre at tiltak skal tilpasses stedets naturlige landskap og bygde omgivelser, terreng, bebyggelsesstruktur, kulturmiljø og offentlige rom, og bidra til helhetlige omgivelser med gode visuelle kvaliteter.

8 Bevaring av kulturminner og kulturmiljø

8.1 Bebyggelse og anlegg med høy verneverdi

Kulturmiljøer og eldre bebyggelse er viktige for stedsidentitet og historisk forankring, og skal ivaretas ved videre utvikling. Kommuneplanen angir hensynssoner for kulturmiljø, og særskilte småhusområder hvor eksisterende karakter skal bevares og nye tiltak tilpasses.

Ved regulering og byggetiltak skal det legges vekt på å bevare kulturmiljøets kvaliteter gjennom tilpasning i volum, form, materialbruk og plassering. Eksisterende bebyggelsesstruktur og tilstrekkelig avstand til kulturminner skal opprettholdes, og verdifull vegetasjon bør bevares.

I landbruksområder skal tiltak tilpasses kulturlandskapsverdier og historiske spor. Verneverdige bygninger bør vedlikeholdes med bevaring og gjenbruk av opprinnelige bygningsdeler.

Kulturmiljøer framgår av kulturminnekart.

8.2 Kulturminne som sekundær boenhet

Hensikten med bestemmelsen er å legge til rette for bruk av registrerte kulturminner slik at disse holdes i hevd og ikke forfaller. Forutsetningen for etablering av sekundær boenhet i kulturminner er blant annet at bygningen beholder sin verneverdi.

Før byggesøknad om etablering av sekundær boenhet i kulturminne godkjennes, må tiltaket ha vært på høring hos Fylkeskommunen. For tiltak i 100-metersbeltet langs sjø må tiltaket ha vært på høring hos Statsforvalter.

Etablering av sekundær boenhet etter denne bestemmelsen utløser ikke krav om opparbeidelse eller utbedring av vei etter kommunens vei- og gatenormal (dato).

8.3 Solcelleanlegg på kulturminner og kulturmiljø

9 Bestemmelser til nærmere angitte tiltak

9.1 Returpunkt, pakkeautomater etc.

9.2 Nettstasjoner

Hensikten med bestemmelsen er å sikre nødvendig etablering av nettstasjoner. Disse skal fortrinnsvis plasseres innenfor arealformålene bebyggelse og anlegg, samferdselsanlegg eller teknisk infrastruktur.

9.3 Kabler og ledningsanlegg

9.4 Brygger som er unntatt byggegrense mot sjø

Nye brygger:

Hensikten med bestemmelsen er å sette strenge rammer for etablering av regulerte brygger. Kravene i bestemmelsen går foran reguleringsplaners bestemmelser om brygge hvis det er motstrid. Alle vilkårene i a. til g. må være oppfylt.

Eksisterende brygger:

Hensikten med bestemmelsen er å sette strenge rammer for tiltak på eksisterende brygger. Tiltak på eksisterende brygge vil i utgangspunktet være omfattet av byggeforbudet etter 6.2, men kommunen har vurdert det som hensiktsmessig å unnta tiltak som oppfyller alle kravene i bestemmelsen fra byggeforbudet.

“Lovlig etablert” betyr at bryggen har byggetillatelse/byggemelding, eller det kan dokumenteres at bryggen er oppført på et tidspunkt hvor det ikke var krav om byggetillatelse/byggemelding.

På eksisterende lovlig etablerte brygger tillates ordinært vedlikehold, utskifting av materialer, mindre reparasjoner og nødvendige konstruktive forsterkninger, jf. pbl. § 1-8 tredje ledd, forutsatt at tiltaket ikke medfører utvidelse av bryggens areal, høyde eller ytterligere privatiserende virkning. Det tillates ikke etablering av nye brygger eller vesentlige endringer av eksisterende brygger uten reguleringsplan, jf. pbl. §§ 1-8 og 11-11 nr. 4.

10 Bestemmelser om forhold som skal avklares i reguleringsplan

Bestemmelsen angir forhold som skal avklares og belyses i videre reguleringsarbeid. Omfanget av avklaringene må tilpasses planens formål, omfang, lokalisering, kompleksitet og virkninger. For enkle planer kan vurderingen være kort. For større eller mer komplekse planer kan det være behov for særskilte utredninger. Nødvendige arealformål, bestemmelser og rekkefølgekrav skal avklares og fastsettes i reguleringsplanen.

Ved regulering bør overvannshåndtering, flomveier, vann og avløp, renovasjon, mobilitet, energi, støy, forurensning, naturmangfold, klimagassutslipp, materialbruk, avfall og massehåndtering avklares tidlig og ses i sammenheng med arealbruk, bebyggelsesstruktur, utearealer, blågrønne strukturer og teknisk infrastruktur.

Overvann bør håndteres lokalt og åpent, gjennom infiltrasjon og fordrøyning, og utnyttes som en ressurs i planen. Overvannshåndtering kan utløse behov for analyser og tiltak både opp- og nedstrøms i plan- eller tiltaksområdet.

Ved regulering av byggetiltak bør det utarbeides VA-rammeplan og plan for renovasjonsløsning. VA-rammeplanen bør vise løsninger for området og sammenheng med overordnet hovedsystem. Plan for renovasjonsløsning bør vise planlagt løsning og kjøremønster for renovasjonsbil.

Ved regulering bør behovet for miljøprogram etter NS 3466 og miljøoppfølgingsplan (MOP) vurderes. Miljøprogrammet fastsetter overordnede miljømål og ambisjoner for planområdet. For detaljregulering til byggeformål kan MOP for planleggings- og anleggsfasen utarbeides på grunnlag av miljøprogrammet. Relevante føringer bør innarbeides i reguleringsplanen og ses i sammenheng med øvrige utredninger.

Ved regulering bør energibehov og forsyning, redusert energibruk, lokale fornybare energikilder, klimagassberegninger etter NS 3720, ombruk av bygg og materialer, lavutslipps bygge- og anleggsplasser, naturmangfold, arealregnskap, lokal massebalanse og behov for avbøtende tiltak vurderes der det er relevant.

Støyutredning, naturmangfoldkartlegging og vurdering av buffersone mot matjord eller dyrket mark bør foreligge der planen berører slike forhold. Reguleringsplanen bør vise hvilke naturverdier som skal bevares, og hvordan dette sikres.

10.1

Hensikten med bestemmelsen er å sikre helhetlig stedsutvikling og at kommunens arkitekturstrategi følges opp i reguleringsplan. Planbeskrivelsen skal redegjøre for hvordan relevante prinsipper i arkitekturstrategien er vurdert og fulgt opp, og hvordan kvaliteter er sikret i planen.

Avklaringen bør, så langt det er relevant for planens formål, omfang, lokalisering og virkninger, omfatte:

- a. forholdet til landskap, terreng, grønnstruktur, naturverdier, kulturmiljø, bebyggelsesstruktur og stedlig identitet
- b. bebyggelsens plassering, volum, skala, høyder, takform, fasader, materialbruk og fargebruk
- c. utforming av gater, torg, møteplasser, uteoppholdsarealer og overganger mellom private, felles og offentlige arealer
- d. tilrettelegging for sosial interaksjon, fellesskap og sambruk-/deleløsninger gjennom innganger, gangforbindelser, fellesarealer og fellesfunksjoner
- e. leke-, aktivitets- og rekreasjonsarealers plassering, funksjon, utstyrsnivå og egnethet for aktuelle alders- og brukergrupper
- f. forbindelser for gående og syklende, tilgjengelighet, trygghet og universell utforming
- g. blågrønne sammenhenger, vegetasjon, landskapstilpasning, naturbaserte løsninger og overvannshåndtering
- h. tekniske funksjoner, renovasjon, varelevering, parkering, snøhåndtering, energiløsninger og annen nødvendig infrastruktur
- i. behov for sosial og teknisk infrastruktur, herunder skole- og barnehagekapasitet, vannforsyning, avløp, trafiksikker skolevei, gang- og sykkelforbindelser, grønnstruktur, torg, møteplasser og lekeplasser.

For sentrumsområder, lokalsentre, transformasjonsområder, større bolig- eller næringsområder, områder med vesentlig landskapsvirkning, kulturmiljøer, kystområder og andre områder der planforslaget har særlig betydning for stedets karakter, bør det arkitektoniske hovedgrepet avklares særskilt.

Stedstilpasset helhetsgrep skal sikre at logistikk, herunder renovasjon, varelevering, adkomst, snumuligheter, brøyting, drift og trafiksikkerhet, løses i sammenheng med bebyggelse, utearealer og nødvendige funksjoner.

Ved utbygginger med mer enn 300 boenheter skal stasjonært avfallssug vurderes opp mot nedgravde løsninger.

Ved regulering og nye tiltak langs prioriterte kollektivtraseer bør nødvendig areal til bussframkommelighet og kollektivfelt avklares i planen.

10.2

Hensikten med bestemmelsen er å skape attraktive nabolag med god bokvalitet og kvaliteter som styrker fellesskapet i boligområdet. Bestemmelsen skal også bidra til økt andel boliger i sosiale boformer.

Nye boligprosjekter bør bidra til en god miks av boliger i området og flere aldersvennlige boliger innenfor prioriterte vekstområder. Bebyggelsen bør tilrettelegge for sosial interaksjon, fellesskap og sambruk-/deleløsninger gjennom utforming av innganger, gangforbindelser, fellesarealer og fellesfunksjoner. Det bør redegjøres for hvordan hensynet til ulike grupper, herunder eldre og funksjonsvarierte, ivaretas, og hvordan prosjektet tilfører supplerende kvaliteter til eksisterende nabolag.

Fellesarealer bør være tilpasset målgruppen og ha fleksibilitet for endrede behov over tid. Innendørs fellesarealer bør være lett tilgjengelige fra boligene, ligge på bakkeplan og ha direkte adkomst til uteoppholdsarealer.

Ved regulering bør leke-, aktivitets- og rekreasjonsarealers plassering, funksjon, utstyrsnivå og egnethet for aktuelle alders- og brukergrupper avklares.

Behov for mobilitetspunkt bør vurderes i tilknytning til alle lokal- og nærsentre. Et mobilitetspunkt kan omfatte felles sykkelparkering, delingsmobilitet, informasjon om kollektivtransport, hentested for pakker, servicestasjon for sykkel og ladepunkter.

10.3

Hensikten med bestemmelsen er å sikre hensynet til miljø, landskap, natur, friluftsliv, trafikk, vannmiljø og bebyggelse i planer for næring, masseuttak og masseforvaltning.

Ved regulering kan kommunen stille krav om bruk av blågrønn faktor eller tilsvarende ordning. Blågrønn faktor er et verktøy for kvantifisering av vegetasjon og vannelementer.

Overvannshåndtering bør bidra til bruksmessige og visuelle kvaliteter, og fremme biologisk mangfold. Uteoppholdsareal kan inngå i løsninger for overvann og flomvann.

10.4

Hensikten med bestemmelsen er å sikre gode løsninger for transport og mobilitet innenfor nullvekstområdet, med vekt på gange, sykkel og kollektivtransport.

Ved regulering og nye tiltak langs hovedsykkelnettet, bør nødvendig areal til gang- og sykkelanlegg avsettes i planen. Nord for nullvekstlinjen bør det avsettes areal til separat anlegg for fotgjengere og syklist.

Reguleringsplaner for bolig, offentlig eller privat tjenesteyting og næring bør bidra til økt andel fotgjengere og syklist. Gang- og sykkeltraseer til kollektivtransport, sentre, skoler, idrettsanlegg og andre fritidsområder bør inngå i planen.

Gangforbindelser bør planlegges og reguleres som direkte og effektive forbindelser. Aktiviteter, møblering og vegetasjon bør vurderes langs viktige gangforbindelser for å øke attraktiviteten.

Hvorvidt et nytt byggetiltak medfører vekst i personbiltrafikken skal avklares gjennom en egen transportutredning, og en mobilitetsplan, som skal følge reguleringsplaner nord for nullvekstlinjen som tilrettelegger for ny næringsbebyggelse over 1000 m² BRA, eller nye boligfelt med mer enn 10 hovedbruksenheter.

Mobilitetsplanen skal redegjøre for hvordan transportbehovet i planområdet er tenkt løst, med særlig vekt på løsninger som støtter opp under målsettingen om redusert personbiltrafikk. Se egen merknad til bestemmelsesområdet nullvekstområde.

BESTEMMELSER TIL AREALFORMÅL

11 Generelle bestemmelser til boligområder med frittliggende småhusbebyggelse (bestemmelsesområde #GB)

jf. pbl. § 11-7 nr. 1

Hensikten med dette kapittelet er å overstyre reguleringsplaner som ikke videreføres som uendret, for nærmere bestemte området i Asker kommune. Bestemmelsene gjelder for områder i Asker kommune som er definert som generelle områder med frittliggende småhusbebyggelse. Generelle boligområder er eksisterende boligområde med rom for variert arkitektur. Slike boligområder kan være utviklet over lang tid, med en mer uensartet bebyggelse. Områdene kan fortsatt inneholde ubebygde tomter. Bestemmelsen har ikke til hensikt å åpne for etablering av nye byggetomter. Kapittelet inneholder bestemmelser som ved motstrid går foran eldre reguleringsplaner for samme område, og gir på denne måten et grunnlag for lik styring i byggesaker i områder med frittliggende småhusbebyggelse. Dette er ment å gi et felles styringsgrunnlag som sikrer likebehandling av eiendommer i større ensartede områder med småhusbebyggelse. Generelle boligområder er vist som bestemmelsesområder som dekker hele arealet til underliggende reguleringsplaner og overstyrrer disse.

11.1 Grad av utnyttelse

Hensikten med denne bestemmelsen er å gi et likt grunnlag for lik utnyttelsesgrad i områder med frittliggende småhusbebyggelse innenfor GB.

11.2 Høyde

Hensikten med denne bestemmelsen er å gi et grunnlag for lik maksimal høyde i områder med frittliggende småhusbebyggelse innenfor GB.. Det vesentlige hensynet bak regelen er å sikre at området karakter videreføres, og særlig at hensynet til eksisterende kvaliteter som lys, gode uteoppholdsarealer, forholdet til eksisterende omgivelser mm. ivaretas i byggesaker. Bestemmelsen gir føringer på bruken av handlingsrommet i pbl. §29-1 og 29-2, som sammen med Arkitektur Asker forventes brukt aktivt i byggesaker.

11.3 Boenheter

Hensikten med denne bestemmelsen er å gi et grunnlag for et likt maksimalt antall boenheter i områder med frittliggende småhusbebyggelse innenfor GB. Det vesentlige hensynet bak

regelen er å sikre at området karakter videreføres, og at området ikke fortettes på en måte som endrer områdets karakter.

Dette gjelder kun nye sekundære boenheter.

11.4 Fradeling av boligtomt

Hensikten med denne bestemmelsen er å stille et overordnet krav til tomtestørrelse ved etablering av nye boenheter i områder med frittliggende småhusbebyggelse innenfor GB. Det vesentlige hensynet bak regelen er å sikre at det ikke etableres nye boenheter på for små tomter. I enkeltsaker skal det også legges stor vekt på tomtens utforming når det skal tas stilling hvordan oppdeling/opprettelse av ny eiendom vil påvirke områdes karakter, herunder ved bruk av pbl. § 26-1 og § 29-2.

Ved fradeling av eneboligtomt må tomten være egnet for alminnelig boligbebyggelse og ha en hensiktsmessig arrondering. Tomtestørrelsen må stå i forhold til tomtens beliggenhet, form og beskaffenhet, vernehensyn. Ny tomt tilpasses områdets typiske tomte- og bebyggelsesstruktur. Tomten bør ivareta krav til egnet uteoppholdsareal, atkomstforhold og parkering/garasjering. Tomten bør ikke være brattere enn et gjennomsnittlig stigningsforhold på 1:3. Terreng- og landskapstilpasning vektlegges, og kommunen kan med bakgrunn i dette kreve større tomter. Fradeling av eneboligtomt etter disse retningslinjene forutsettes normalt behandlet som mindre reguleringsendring.

11.5 Terrengendringer utenfor byggverkets fotavtrykk

Hensikten med denne bestemmelsen er å sikre at det ikke gjøres for store inngrep i terrenget på enkelttomter, med hensyn til støttemurer, oppfylling, utfylling o.l. I enkeltsaker skal det også legges stor grad på opparbeidelsens virkninger for områdets karakter og de nærmeste omgivelsene.

12 Spesielle bestemmelser til småhusbebyggelse innenfor bestemmelsesområdene: Boligområder med spesielle kvaliteter (SB) og Boligområder i 100-metersbeltet langs sjø (B100)

Hensikten med bestemmelsene er å sikre at områdenes helhetlige karakter og særpreg videreføres ved tiltak og fortetting, samt at det tar særlige hensyn til naturmiljø, kulturmiljø og allmennhetens ferdsel i byggesaker. Bestemmelsene overstyrer reguleringsplaner som ikke videreføres som uendret og skaper motstrid til eldre planer innenfor bestemmelsesområdet SB.

12.1 Boligområder med spesielle kvaliteter (bestemmelsesområde # SB)

Hensikten med spesielle boligområder er å sikre at områdenes helhetlige karakter og særpreg videreføres ved tiltak og fortetting. Bestemmelsene overstyrer reguleringsplaner som ikke videreføres som uendret og skaper motstrid til eldre planer.

Bestemmelsene skal bidra til at nye tiltak tilpasses eksisterende bebyggelsesstruktur, herunder gjennom ensartede og dominerende takformer, tidstypisk utforming, detaljer og helhetlig arkitektonisk uttrykk, gjennomgående etasje- og høyderelasjoner, samt lav utnyttelsesgrad med tydelig grønn karakter. Samlet skal dette ivareta sammenhengen

mellom bebyggelse, grønnstruktur og landskap, og sikre at områdenes arkitektoniske og landskapsmessige kvaliteter opprettholdes over tid.

SB-områdene omfatter eksisterende småhusområder med tydelig og gjennomgående karakter.

12.1.1 Grad av utnyttelse

Hensikten med denne bestemmelsen er å gi et likt grunnlag for lik utnyttelsesgrad i boligområder med spesielle kvaliteter (SB). Bestemmelsen gir føringer på bruken av handlingsrommet i pbl. §29-1 og 29-2, som sammen med Arkitektur Asker forventes brukt aktivt i byggesaker.

12.1.2 Høyder

Hensikten med denne bestemmelsen er å gi et grunnlag for lik maksimal høyde i SB-områder. Det vesentlige hensynet bak regelen er å sikre at området karakter videreføres, og særlig at hensynet til eksisterende kvaliteter som lys, gode uteoppholdsarealer, forholdet til eksisterende omgivelser mm. ivaretas i byggesaker. Bestemmelsen gir føringer på bruken av handlingsrommet i pbl. §29-1 og 29-2, som sammen med Arkitektur Asker forventes brukt aktivt i byggesaker.

12.1.3 Boenheter

Hensikten med denne bestemmelsen er å gi et grunnlag for et likt maksimalt antall boenheter i områder med frittliggende småhusbebyggelse. Det vesentlige hensynet bak regelen er å sikre at området karakter videreføres, og at området ikke fortettes på en måte som endrer områdets karakter. Hver tomt skal kun bebygges med 1 boenhet.

Tidligere godkjente, eksisterende sekundære boenheter påvirkes ikke.

12.2 Boligområder innenfor 100-metersbeltet langs sjø (bestemmelseområde #x)

Hensikten med denne bestemmelsen er å følge opp statlige planretningslinjer for differensiert forvaltning av strandsonen langs sjøen, hensynta natur- og kulturmiljø, friluftsliv, landskap/fjernvirkning og allmenne interesser. Bestemmelsen overstyrer reguleringsplaner som ikke videreføres som uendret.

12.2.1 Grad av utnyttelse

Hensikten med denne bestemmelsen er å gi et likt grunnlag for lik utnyttelsesgrad i boligområder innenfor 100-metersbeltet langs sjø. Det vesentlige hensynet bak regelen er å sikre at områdenes karakter videreføres, og særlig at hensynet til eksisterende kvaliteter som natur, kulturmiljø og allmennhetens tilgang sikres og ivaretas i byggesaker. Bestemmelsen gir føringer på bruken av handlingsrommet i pbl. §29-1 og 29-2, som sammen med Arkitektur Asker forventes brukt aktivt i byggesaker.

12.2.2 Høyder

Hensikten med denne bestemmelsen er å gi et grunnlag for lik maksimal høyde i boligområder i 100-metersbeltet langs sjø. Det vesentlige hensynet bak regelen er å sikre at området karakter videreføres, og særlig at hensynet til eksisterende kvaliteter som lys, gode uteoppholdsarealer, forholdet til eksisterende omgivelser mm. ivaretas i byggesaker.

Bestemmelsen gir føringer på bruken av handlingsrommet i pbl. §29-1 og 29-2, som sammen med Arkitektur Asker forventes brukt aktivt i byggesaker.

12.2.3 Boenheter

Hensikten med denne bestemmelsen er å gi et grunnlag for et likt maksimalt antall boenheter i områder med frittliggende småhusbebyggelse. Det vesentlige hensynet bak regelen er å sikre at området karakter videreføres, og at området ikke fortettes på en måte som endrer områdets karakter. Bestemmelsen skal sikre at området forblir et område med frittliggende eneboliger.

12.2.4 Innenfor bestemmelsesområder xx for Nesøya

Hensikten med bestemmelsesområdet er å sikre stedskvaliteter.

13 Bestemmelser til fritidsbebyggelse

Hensikten med bestemmelsen er å primært å etablere helhetlige rammer for individuell utbygging av fritidsbebyggelse.

Bruksendring fra fritidsbolig til bolig er spesielt aktuelt i KBF områdene, fire konkrete områdene, Brønnøya, Storsand, Holmsbu og Torgrimsåsen hvor det allerede er boligbebyggelse. Der ny bruk vil være i strid med regulert arealformål, kreves ny reguleringsplan eller endring av gjeldende plan.

13.1 Fritidsbebyggelse utenfor 100-metersbeltet langs sjø

13.2 Fritidsbebyggelse beliggende i 100-metersbeltet, utenfor byggegrense mot sjø

Hensikten med bestemmelsen er ment som en snever unntaksbestemmelse for å kunne etablere nødvendige sanitæranlegg i eksisterende fritidsbebyggelse hvor dette ikke lar seg løse innenfor eksisterende bygningsmasse. Vurderingen av nødvendighet må foretas konkret i den enkelte sak.

Det er søker/tiltakshaver som må fremme en begrunnet søknad og redegjøre for hvorfor det er nødvendig med den prosjekterte størrelsen på tilbygget. At bestemmelsen åpner for tilbygg på inntil 8 m² innebærer ikke at det automatisk anses nødvendig med et tilbygg av denne størrelsen. Tiltaket skal begrenses til det arealet som er nødvendig for å etablere sanitæranlegget på en funksjonell og forsvarlig måte.

Tilbygget skal kun benyttes til sanitærfunksjoner knyttet til bad/wc. Det tillates ikke at arealet benyttes til gangareal, oppholdsrom, bod eller andre formål utover det som er nødvendig for sanitæranlegget.

14 Næringsformål

Hovedformålet for arealene er næring. Hensikten bak de ulike kategoriene er å tilrettelegge for næringsvirksomhet ut fra ABC-prinsippet, med riktig næring på riktig sted. Ved regulering åpnes det derfor for en kombinasjon av arealformål som angitt under de ulike kategoriene.

Formålet næringsbebyggelse benyttes der det, utenfor senterstrukturen/sentrumsformål, åpnes for næringsvirksomhet. Næringsformålene er inndelt i underformål, i den hensikt å sikre at ulike kategorier næring lokaliseres på hensiktsmessig sted, Jf. kommuneplanens samfunnsdel og prinsippet om «rett virksomhet på rett sted». Formålet er derfor inndelt i seks underformål, som angir ulike type næringsvirksomhet som er aktuelle. Kombinasjon av disse typene næringsvirksomhet må vurderes særskilt og avklares i reguleringsprosess.

14.1 Næringsformål NA1

Hensikt med bestemmelsen er å etablere arbeidsintensive virksomheter med mange ansatte og besøkende, og tilrettelegge for blant annet detaljhandel og større kontorvirksomheter.

Innenfor kategori A i abc-prinsippet.

14.2 Næringsformål NA2

Hensikt med bestemmelsen er å etablere arbeidsintensive virksomheter med mange ansatte og besøkende, blant annet større kontorvirksomheter, samt åpne opp for å etablere bebyggelse for offentlig eller privat tjenesteyting.

Innenfor kategori A i abc-prinsippet.

14.3 Næringsformål NB1

Hensikten med bestemmelsen er å etablere transportbedrifter, verksteder, lagerhaller, bygg- og anleggsvirksomheter, ikke-støyende industrivirksomheter samt plasskrevende varehandel.

Innenfor kategori B i abc-prinsippet.

14.4 Næringsformål NB2

Hensikten med bestemmelsen er å etablere verksteder, transportbedrifter, lagerhaller og samleterminal, bygg- og anleggsvirksomheter, samt ikke-støyende industrivirksomheter.

Innenfor kategori B i abc-prinsippet.

14.4.1 Kystkultursenter

14.5 Næringsformål NC

Hensikten med bestemmelsen er å etablere industrivirksomhet.

Innenfor kategori C i abc-prinsippet.

14.6 Næringsformål ND

Hensikten med bestemmelsen er å skape forutsigbarhet og stimulere til etablering av virksomheter som legger til rette for reiseliv, som hotell, servering og annen næringsvirksomhet.

14.7 Næringsformål NE

Hensikten med bestemmelsen er å tilrettelegge for og stimulere til etablering av industrielle aktiviteter, aktiviteter for bevaring og formidling av områdets kulturelle og industrielle historie, kontorer og andre egnede næringsaktiviteter i sammenheng med dette.

15 Andre arealformål under bebyggelse og anlegg

Hensikten med bestemmelsene knyttet til feltutbygging, fellesarealer og sosiale boformer er å sikre gode bokvaliteter og lokalsamfunn.

Fordeling boligstørrelse ved feltutbygging:

Ved bygging av felt med mer enn 50 boliger gjelder følgende krav til boligfordeling:

- a) Minimum 20 % av alle boliger bør være mellom 30 – 50 m² BRA
- b) Minimum 20 % av alle boliger bør være over 80 m² BRA. Minimum 50 % av disse boligene bør ha utgang på bakkeplan.

Utbygging forutsetter reguleringsplan.

Innenfor prioriterte vekstområder kan det, etter en samlet vurdering, åpnes for nye boligfelt utover arealplankart og boligbyggeprogram.

Ved samlet utbygging over fire boenheter skal behov for fellesarealer, delingsløsninger og sosiale boformer vurderes.

Fellesskapsarealer og sosiale boformer:

Formålet med bestemmelsene er å sikre fellesskapsarealer av høy kvalitet i boligprosjekter, øke attraktiviteten i nye boligprosjekter og stimulere til inkluderende og aktive bomiljøer.

For bofellesskap med åtte eller flere boenheter kan det tillates boliger ned til 23 m², forutsatt at det etableres felles innendørsareal tilsvarende minst 10 % av samlet boareal, og minimum 5 m² per boenhet.

Hensikten med fellesskapsarealer er å legge til rette for sosial interaksjon og fellesskap, tilleggsfunksjoner utover egen boenhet og å øke attraktiviteten til prosjektet. Kvaliteten på fellesskapsarealene bør vektlegges, og arealene bør tilpasses målgruppene for prosjektet. Det bør legges til rette for variert og fleksibel bruk av arealene, for eksempel gjennom soneinndeling og mulighet for skjerming. Fellesskapsarealer bør ligge på bakkeplan med direkte tilgang til felles uteoppholdsareal, og være lett tilgjengelige fra boenhetene.

Fellesskapsarealene bør legge til rette for sambruk og deleløsninger, for eksempel ved å ha funksjoner som felles gjesterom, verksted, vaskerom, eller felles oppholdsareal som kan benyttes til selskaper og når alle beboerne skal samles.

15.1 Bebyggelse og anlegg (BA)

Formålet bebyggelse og anlegg benyttes der det, utenfor senterstrukturen/sentrumsformål, åpnes for kombinasjon av nærings- og boligformål. Næringsformålene er inndelt i

underformål, i den hensikt å sikre at ulike kategorier næring lokaliseres på hensiktsmessig sted, Jf. kommuneplanens samfunnsdel og prinsippet om «rett virksomhet på rett sted» (ABC-prinsippet).

15.1.1 Byggeformål BA1

15.1.2 Byggeformål BA2

15.1.3 Byggeformål BA3

15.1.4 Byggeformål BA4

15.1.4.1 Byggeformål BA4.1 Sosiale boformer (felt SL 14, ÅN3)

15.1.4.2 Byggeformål BA4.3 (Trondstad)

15.2 Sentrumsformål

Hensikten med bestemmelsen er å sikre gode og levende sentrumsområder. Gater (kommunal vei og fylkesvei) gjennom sentrumsformål skal primært utformes med gatepreg og inkludere gode løsninger for busstransport, samt separate anlegg for syklist og fotgjengere. Det skal legges særsilt vekt på trafikkisire løsninger for fotgjengere.

Sentrumsområder ved kollektivknutepunkt skal utvikles med utgangspunkt i stedets særpreget og i dialog med lokalmiljøet. Fortetting gir ikke i seg selv føringer for volum og høyde, som avklares i reguleringsplan.

Ved regulering skal sentrumsområder bidra til å bygge opp under inkluderende og levende lokalsamfunn, med vekt på sosial struktur, aldersvennlige løsninger og varierte møteplasser for ulike brukergrupper.

Det skal legges til rette for robuste og fleksible bygg med lang levetid og mulighet for ombruk. Førsteetasjer skal utformes for utadrettede funksjoner og bidra til aktive byrom, samtidig som de sikrer fleksibel arealbruk og framtidsrettede tekniske løsninger.

Asker kommunes arkitekturstrategi skal brukes for å sikre gode kvaliteter.

15.3 Fritids- og turistmål (FC og FT)

15.3.1 Ramton, Solbergstøa, Knattevoldstranda og Rødtangen

15.3.2 Verpen

15.4 Idrettsformål

15.4.1 Avgrunnsdalen

15.4.2 Vardåsen

15.5 Råstoffutvinning

Hensikten er å sikre mulig fremtidig uttak av mineralske ressurser.

15.6 Andre typer anlegg

Hensikten med bestemmelsene er å sikre arealer for masseforvaltning.

Ved regulering av områder for masseforvaltning bør det vurderes å avsette arealer til snødeponi. Dette kan særilig være aktuelt innenfor områder avsatt til massehåndtering (f.eks.

ATA1, ATA1.1, ATA2 og NB2), da disse ofte har avklarte forhold knyttet til avrenning, støy og trafikk.

Etablering av snødeponi forutsetter at reguleringsplan åpner for slik bruk, samt tillatelse fra forurensningsmyndighet. Ved regulering skal det vurderes avbøtende tiltak knyttet til støy, forurensning, håndtering av smeltevann og trafikk. Det skal også vurderes om tiltaket medfører økt støy eller trafikk som utløser behov for ny regulering.

16 Bestemmelser til grønnstruktur

Hensikten med bestemmelsene er å sikre grønne kvaliteter, naturverdier og landskap, samt gi god tilgang til berikende grønnstruktur, aktiviteter, nærmiljøanlegg eller lignende. Arealene tilrettelegger for naturopplevelser og friluftsliv.

16.1 Grønnstruktur, friområder og blå/grønnstruktur

17 Bestemmelser til Landbruks-, natur og friluftsmål

17.1 Fellesbestemmelser i LNFR-områder

Hensikten med bestemmelsen er å sikre jordbruk og naturverdier i LNF-områder. Naturrestaurerende og naturforbedrende tiltak er i utgangspunktet positivt. Dette gjelder også masseoppfylling av rene naturlige masser som forbedrer dyrking, miljø og landskapsmessige kvaliteter.

LNFR-områder skal i hovedsak benyttes til landbruk, natur- og friluftsmål og skal i utgangspunktet være ubebygd, med unntak for tiltak knyttet til stedbunden næring og allment friluftsliv.

Kårbolig kan tillates når det er nødvendig for landbruksdriften, det kun er én eksisterende bolig på eiendommen, og boligen plasseres som del av gårdstunet. Fradeling tillates ikke.

Gjenoppbygging av bolig kan vurderes dersom plassering, volum og høyder i hovedsak opprettholdes, med mulighet for justering dersom dette gir bedre landskaps- eller strandsonetilpasning.

Jordlovens bestemmelser om vern av dyrka og dyrkbar mark gjelder fram til reguleringsplan er vedtatt, og delvis fram til byggetillatelse er gitt.

Snødeponi kan vurderes regulert innenfor LNFR der dette ikke kommer i konflikt med landbruk, vassdrag, natur- eller kulturmiljøverdier.

17.1.1 Tiltak knyttet til eksisterende boligbebyggelse

Føringer for eksisterende boligbebyggelse innenfor LNFR er forholdsvis harmonisert mot LNFR-spredd, og gir rammer for utnyttelse innenfor eksisterende bebyggelse. I stor grad støtter planen seg på lovens krav.

17.2 LNFR-spredd bolig og fritidsbebyggelse

Hensikten med bestemmelsen er å gi bærekraftige rammer for eksisterende bebyggelse i LNFR områder som ligger tett opptil boligbebyggelse, som ikke inngår i gårdsdrift, og som ikke er i konflikt med jordbruk eller naturkvaliteter. Hovedforskjellen til LNFR er at LNFR-spredd åpner for sekundær boenhet.

18 Bestemmelser til bruk og vern av sjø og vassdrag, med tilhørende strandsone

18.1 Småbåthavn

Hensikten med bestemmelsen er å sikre nødvendige småbåthavner. Ved regulering av småbåthavner bør sikres gjesteplasser (minimum 10 % i større havner), og tilrettelegges for båtslipp der det er mulig, med allmenn tilgjengelighet. Landarealer og brygger skal være åpne for ferdsel, og det skal etableres løsninger for å redusere forurensning. Naturmangfold og kulturminner skal ivaretas, og brygger skal plasseres og utformes med hensyn til landskap, mudringsbehov og visuell eksponering.

I detaljregulering skal det redegjøres for behov for båtplasser, mulighet for sanering av enkeltbrygger, økt tilgjengelighet til strandsonen, samt tilkobling til gang- og kollektivnett. Det skal også dokumenteres løsninger for teknisk infrastruktur, renovasjon, avløp og ladepunkter.

For større tettstedsnære havner skal det i tillegg vurderes sambruk med sjøidretter, etablering av felles møteplasser, og hvordan parkering, trafikk, støy, vinteropplag og forholdet til naboer og allmenn ferdsel håndteres.

18.2 Farled (hoved- og biled)

18.3 Friluftsområde i sjø

18.4 Akvakulturområde

Hensikten med bestemmelsen er å bidra til positivt miljøtiltak for Oslofjorden gjennom etablering av tareanlegg.

18.5 Drikkevann

BESTEMMELSER TIL HENSYNSSONER

19 Hensynssoner landskap, naturmiljø og kulturmiljø

19.1 Hensynssone bevaring naturmiljø, H560

19.1.1 Vassdrag

Hensikten med bestemmelsen/hensynssonene er å sikre vassdrag med god miljøtilstand, ivareta flomveier, grønnstruktur og biologisk mangfold. Lukkede bekker bør vurderes gjenåpnet ved planlegging og utbygging.

Sonene er prinsipielt fastsatt i kommuneplanen.

Naturrestaurerende og naturforbedrende tiltak tillates normalt innenfor sonen når:

- a. hydrologi/kapasitet ivaretas,
- b. erosjon/sediment kontrolleres,
- c. naturmangfold vurderes.

Reguleringsplaner har en høyere detaljeringsgrad og avklarer forhold gjennom arealformål og byggegrenser. Kommuneplanens hensynssone har ikke tilbakevirkende kraft for eksisterende bebyggelse. Ved ny regulering og nye tiltak skal hensynssonens formål likevel legges til grunn i vurderingen.

19.1.2 Naturverdier

19.2 Hensynssone bevaring kulturmiljø, H570

20 Hensynssoner fare og sikring

20.1 Sikringssone, nedslagsfelt drikkevann, H110

20.1.1 Forbud mot tiltak

20.1.2 Forbud mot ferdsel og aktiviteter ved drikkevannskildene

Hensikten med hensynssone H110 er å sikre drikkevannskilder og tilhørende nedslagsfelt mot forurensning, avrenning, erosjon, utslipp og annen arealbruk eller virksomhet som kan redusere drikkevannskvaliteten eller vannforsyningens sikkerhet.

Bestemmelsene gjelder for tiltak og virksomhet innenfor hensynssonen, jf. pbl. § 1-6.

Det er følgende drikkevannskilder i Asker kommune: Setervannet, Sandungen, Striglevann og Husebyvannet. Bjørvann er krisevannkilde. Drikkevannskildene er gitt arealformål drikkevann i arealplankartet, og nedslagsfeltet for de aktuelle vannene er merket med hensynssone nedslagsfelt drikkevann.

Før tillatelse til eventuelle tiltak på eksisterende lovlig etablerte bygninger og anlegg gis skal:

- det foreligge en vurdering av tiltakets betydning for drikkevannskilden. Nødvendige sikringstiltak skal være fastsatt før tillatelse gis.
- saken forelegges vannverkseier.

Tillatelse kan ikke gis dersom vannverkseier vurderer at tiltaket kan redusere drikkevannskvaliteten eller svekke vannforsyningens sikkerhet.

Mattilsynet skal orienteres om søknad og tillatelse til tiltak innenfor hensynssonen.

Innenfor hensynssone H110 er det forbud mot:

- a. all ferdsel på og i vannet/drikkevannskilden, herunder også bading, vading, skøyter, båt, kajakk etc. (Forbudet gjelder også husdyr.)
- b. fiske, pilking etc.
- c. slå leir/raste (telt, hengekøye, brenne bål, campingvogn mv.) nærmere vannkanten enn 50 meter.
- d. etterlate seg søppel/avfall
- e. riding nærmere vannkanten enn 100 meter

Forbudet gjelder hele året, også når vannet er islagt. Enkelte unntak kan gjelde der det er gitt særskilt tillatelse, herunder bruk av båt i forbindelse med oppsyn av drikkevannskilden.

Forbudet gjelder for arealformålene LNFR, LNFR-spredd bebyggelse og vern av sjø og vassdrag(drikkevann).

20.2 Sikringssone tiltak under terrengnivå, H190_1

20.2.1 Veitunneler

20.2.2 Jernbanetunnel

Hensikten med hensynssonen er å hindre tiltak som kommer i konflikt med jernbanetunnel.

Ved en eventuell dispensasjonssøknad skal kommunen vurdere om tiltaket oppfyller vilkårene i pbl. § 19-2. I den forbindelse skal saken forelegges Bane Nor for uttalelse.

20.3 Faresone høyspentanlegg (inkludert høyspentkabler), H370

Hensikten med hensynssonen er å hindre ny bebyggelse og anlegg innenfor hensynssone høyspentanlegg for å ivareta eksisterende infrastruktur og redusere risikoen for uønskede hendelser.

Anleggsarbeid og tiltak i terrenget innenfor hensynssonen skal på forhånd avklares med ledningseier.

Høyspenningsanlegget kan generere elektromagnetiske felt utover hensynssonen. Netteier må kontaktes ved tiltak nær hensynssonen for å få opplysninger om spenningsnivå, byggeforbuds- og ryddebelt eller om andre elektriske installasjoner. Jordkabler er ikke omfattet av hensynssonen og må hensyntas ved tiltak. Statnett ber om at følgende reguleringsbestemmelse knyttes opp mot hensynssonen for transmisjonsnettanleggene:

Det er ikke tillatt med ny bebyggelse innenfor hensynssonen. Alt anleggsarbeid og alle tiltak i terrenget innenfor hensynssonen skal på forhånd avklares med ledningseier. Det må ikke

iverksettes tiltak som medfører forringelse av adkomst til Statnetts anlegg. Det må heller ikke gjøres inngripen i terrenget som medfører endring av overdekningen over jordkabler, skade på mastejording eller oppfylling av terrenget som medfører redusert høyde opp til luftledningsanlegg.

Arbeid nært spenningsnett anlegg, for eksempel sprengningsarbeid, anleggsarbeid og skogsarbeid, må skje på en måte som ikke gir fare for skade på personell eller Statnetts ledninger, maskiner og utstyr.

Det er en varslingsplikt for slikt arbeid dersom det skal foregå nærmere enn 30 meter målt horisontalt fra nærmeste strømførende line. Statnett skal da kontaktes seinest 6 uker før planlagt oppstart av arbeidet, slik at befaring kan gjennomføres og avtale om aktuelle sikkerhetstiltak kan inngås

Hensynssonen bør være identisk med ledningsanleggets byggeforbudsbelte. Byggeforbudsbeltet tilhørende transmisjonsnettledningene Sylling –Tegnebyog Flesaker – Tegnebyer totalt 40meter bredt for hver av ledningene, det vil si 20meter målt horisontalt til hver side fra senter for hver av ledningene.

Hensynssonen for elektriske anlegg trekkes over Statnett sine tomter for muffeanlegg.

Vi viser også til NVEs veileder 2/2017 - Nasjonale og vesentlige regionale interesser innen NVEs saksområder i arealplanlegging som beskriver hvordan energianlegg bør ivaretas i planen, slik at en unngår innsigelse.

20.4 Faresone brann- og eksplosjon, H350

Hensikten med hensynssonene er å regulere tiltak innenfor hensynssone brann- og eksplosjon for å redusere risikoen for uønskede hendelser.

Hensynssonene er knyttet til eksisterende næringsvirksomheter med risiko for storulykker.

20.4.1 Bjørndalen, H350_1-3

Hensikten med hensynssonen er å regulere hindre nye tiltak som medfører økt risiko. Før det gis tillatelse til tiltak etter pbl. § 1-6 innenfor hensynssonene, skal det foreligge positiv uttalelse fra Orica Norway AS og Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB)

Sammen med søknad om tiltak som innebærer permanent opphold av personer innenfor sonene, skal det foreligge en fagkyndig vurdering av hvilken påvirkning det farlige anlegget kan ha for tiltaket. Tillatelse kan ikke gis med mindre tiltaket kan sikres på en tilfredsstillende måte, herunder gjennom eventuelle avbøtende tiltak.

20.4.2 Engene, H350_4-5

20.5 Faresone skytebane H360

20.6 Faresone flom, H320

20.7 Faresone ras og skred (kvikkleire), H310

21 Hensynssone infrastruktur – flomveier

Hensikten med hensynssonen er å sikre naturlige flomveier for å redusere risikoen for uønskede hendelser knyttet til flom.

Det må redegjøres for flomveier i reguleringsplanen og sikre avbøtende tiltak i planen. Flomveier og drenslinjer vurderes spesielt ved bratt terreng.

22 Hensynssone felles planlegging, omdanning

22.1 Hensynssone med krav om felles planlegging HXX

23. Båndleggingssoner

23.1 Båndlegging areal etter lov om kulturminner, H740

23.1.1 Området båndlagt i påvente av en avklaring om fredning etter Lov om kulturminner

23.1.2 Automatisk fredet kirke og gravplass etter kulturminneloven

23.2 Båndlegging etter naturvernlovgivningen (naturmangfoldloven/naturvernloven), HXX

Hensikten med hensynssonen er å vise områder som er vernet etter naturvernlovgivningen og hvor den enkelte verneforskrift fastsetter selvstendige restriksjoner for tiltak, aktivitet og bruk. Vedlegg X til bestemmelsene gir en oversikt over verneforskrifters som gjelder i Asker kommune. For tiltak som er i strid med verneforskrifters bestemmelser må tiltakshaver eventuelt søke om dispensasjon fra verneforskriften. Dette gjelder uavhengig av kommunens behandling av byggesøknader etter plan- og bygningsloven.

Når kommune mottar søknad om tiltak innenfor et område som er vernet ved forskrift etter naturvernlovgivningen, skal saken forelegges Statsforvalteren i Oslo og Viken for uttalelse.

23.4 Båndlagt areal etter Energiloven, H740

24 Reguleringsplaner skal gjelde uendret

25 Bestemmelsesområder

Nord for nullvekstlinjen er vist med bestemmelsesområde.

Det er fastsatt en nullvekstlinje på arealplankartet. Nord for nullvekstlinjen forutsettes at boligutbygging og næringslivsutvikling ikke generer vekst i personbiltrafikken. Denne målsettingen gjelder ikke sør for nullvekstlinjen.

Hvorvidt et nytt byggetiltak medfører vekst i personbiltrafikken skal avklares gjennom en egen transportutredning, og en mobilitetsplan, som skal følge reguleringsplaner nord for nullvekstlinjen som tilrettelegger for ny næringsbebyggelse over 1000 m² BRA, eller nye boligfelt med mer enn 10 hovedbruksenheter.

Mobilitetsplan

Mobilitetsplanen skal redegjøre for hvordan transportbehovet i planområdet er tenkt løst, med særlig vekt på løsninger som støtter opp under målsettingen om redusert personbiltrafikk. Planen skal beskrive plangrep som fremmer bruk av grønne transportformer, herunder gange, sykkel og kollektivtransport, samt bruk av deleløsninger. Det skal videre redegjøres for valgt parkeringsnorm, tilrettelegging for sykkelparkering, garderobe- og dusjfasiliteter, bruk av tjenestebiler og etablering av hensiktsmessige leveransepunkt for pakker og matvarer.

Mobilitetsplanen bør også omfatte tiltak som kan iverksettes av offentlige myndigheter og kollektivselskaper for å styrke transporttilbudet til og fra området.

Den trafikale effekten av foreslåtte tiltak skal dokumenteres. Relevante tiltak skal innarbeides som rekkefølgebestemmelser i reguleringsplanen, slik at de blir juridisk bindende. Ved søknad om byggetillatelse skal det dokumenteres at rekkefølgekravene er oppfylt.

Krav om mobilitetsplan gjelder ved søknad om etablering av, eller bruksendring til, boligformål med mer enn 10 hovedbruksenheter, samt ved etablering av eller bruksendring til næringsformål over 1000 m² BRA.

Parkeringsnormen legger opp til en restriktiv parkeringsnorm nord for nullvekstlinjen, og en mindre restriktiv parkeringsnorm sør for denne.

100-meterbeltet langs sjø er vist med bestemmelsesområde på kommuneplanens arealplankart.

I 100-metersbeltet langs sjøen gjelder statlige planretningslinjer for differensiert forvaltning av strandsonen langs sjøen for ivaretagelse av natur- og kulturmiljø, friluftsliv, landskap og andre allmenne interesser i strandsonen unødvendig bygging langs sjøen, jf. plan- og bygningsloven (pbl.) §1-8. De statlige planretningslinjene legges til grunn i alle plan og byggesaker.

